

1500591-14.2021.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... uma cópia de Boletim de Ocorrência de roubo de um caminhão Volvo. Disse que após indagados, Carlos confessou que o boletim de roubo era falso e confessou que a carga, na verdade, não foi roubada e que iria vendê-la para Cristiano e que um terceiro indivíduo estava levando a carga. Informou os demais policiais sobre o caminhão e depois recebeu informações que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500591-14.2021.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500591-14.2021.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO DA CRUZ e outros

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

CARLOS ALBERTO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 168, §1º, inciso III e 340, caput, ambos c.c artigos 29 caput e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal. FABIANO RIBEIRO COSTA e CRISTIANO DALL'ANTONIA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 180, §§ 1º e 2º e nas penas do artigo 340, caput, ambos c.c. artigos 29 caput e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque segundo a denuncia, em dia e hora incertas, mas no período compreendido entre 11 e 16 de agosto de 2021, no trecho entre Navegantes/SC e a grande São Paulo, mais precisamente em um posto de combustível, na Rodovia Regis Bitencourt, próximo à Transportadora Giovaneila - Embu das Artes/SP, Carlos Alberto, na condição de motorista do caminhão VOLVO/NL10 280 6X4, de placas LXE4E86 - Mandirituba/PR e reboque GUERRA de placa AFI3F42 - Agudos do Sul/PR, apropriou-se da carga que estava sendo transportada e, portanto, de que tinha a posse, consistente em 20.158 kg de cordoalhas de ferro (07 bobinas), descritos e avaliados a fls. 266, no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), pertencentes à empresa

AWA Distribuidora de Mercadorias e Serviços Ltda, ora representada por Favero Adusson Bueno.

Consta, ainda, que após a apropriação indébita da aludida carga, no dia 16 de agosto de 2021, na grande São Paulo, mais precisamente em um posto de combustível, na rodovia Regis Bitencourt, próximo à Transportadora Giovanella - Embu das Artes/SP, CRISTIANO DALL'ANTONIA, já qualificado, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, do motorista de caminhão CARLOS ALBERTO DA CRUZ, os 20.158kg de cordoalhas de ferro (07 bobinas) apropriados indevidamente e avaliados em R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), pelo percentual de 40% do valor que conseguisse na venda, sabendo tratar-se de produto de crime.

Consta, também, que no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 22h21min, no interior da Delegacia de Polícia de Itapeverica da Serra, CARLOS ALBERTO DA CRUZ e CRISTIANO DALL'ANTONIA, agindo de comum acordo e identidade de propósitos entre si, provocaram a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime de roubo que sabiam não se ter verificado, conforme Boletim de Ocorrência n.772/2021, acostado a fls. 191/192.

Consta, finalmente, que, já na madrugada do dia seguinte - no dia 17 de agosto de 2021, na Rodovia SPA 181/215, 1KM, nesta cidade e comarca, o motorista FABIANO RIBEIRO COSTA, já qualificado, após se ajustar com CRISTIANO DALL'ANTONIA, foi surpreendido por policiais militares rodoviários, transportando, em proveito próprio ou alheio e no exercício de atividade comercial, a aludida carga, que tinha sido apropriada por CARLOS ALBERTO e receptada por CRISTIANO, e que estava no caminhão VOLVO/NL10 280 6X4, de placas LXE4E86 - Mandirituba/PR e reboque GUERRA de placa AFI3F42 - Agudos do Sul/PR, o qual conduzia, sabendo, também, tratar-se de produto de crime.

A denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2021 (fls. 282), os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 302, 305/308 e 356/360). Não sendo caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 367/368). Durante a instrução foram ouvidas seis testemunhas de acusação e interrogados os réus (fls. 417 e 521). Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de memoriais escritos. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia (fls. 599/608).

A Defesa do réu Cristiano Dall'Antonia, arguiu, em preliminar, a remessa dos autos para a Comarca de Embu das Artes, alegando que o crime teria se consumado na referida cidade. No mérito, pugnou pela absolvição, alegando, em resumo, fragilidade da prova produzida (fls. 613/616). A Defesa do réu Fabiano Ribeiro de Paula pugnou pela absolvição, alegando, em resumo, que não restaram demonstradas, com a certeza necessária, a autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia e que a receptação qualificada não ocorreu. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da forma tentada do artigo 180, na forma simples, oportunizando ao acusado a proposta de acordo de não persecução penal (fls. 618/621). A Defesa do réu Carlos Alberto da Cruz, pugnou pelo afastamento da majorante da receptação qualificada e o reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 622/626).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Inicialmente, em relação à preliminar arguida pelo réu Cristiano, deixo de acolhe-la. Como bem anotado pelo representante do Ministério Público, a competência se determina pela conexão entre os crimes incidindo a regra esculpida no artigo 76 e 78 do Código de Processo Penal. No caso em questão, o crime de apropriação tem pena menor que o crime de receptação qualificada, praticado por Fabiano nesta cidade de Ribeirão Bonito, motivo determinante para a fixação da competência em razão dos crimes em conexão. Diante disso, afasto o pedido.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade dos crimes restou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 15/19; Auto de Exibição e

Apreensão de fls. 32/33, Auto de Reconhecimento de fls. 34, documentos de fls. 46/49, Auto de Entrega de fls. 193/194, Auto de Avaliação de fls. 266, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

O réu Carlos Alberto, na fase policial, confessou os fatos. Disse que estava transportando a carga descrita na denúncia. Disse que se encontrou com o corréu Cristiano, o qual ofertou adquirir a carga que estava transportando. Confessou ter elaborado o Boletim de falso. Em Juízo, disse que estava fazendo transporte de cargas e que receberia cerca de R\$ 6.000,00 de frete.. Parou com o caminhão em um posto de gasolina e conversou com o réu Cristiano. Ambos resolveram desviar a carga. Foi até uma Delegacia de Polícia, juntamente com Cristiano, que ficou aguardando do lado de fora, e registrou um Boletim de Ocorrência noticiando falsa comunicação de crime. Disse que foi Fabiano que foi dirigindo o caminhão para deixar a carga.

O réu Fabiano Ribeiro Costa disse que não tinha conhecimento de que a carga era desviada. Disse que Cristiano lhe chamou para ir a São Paulo ver algumas carretas. Disse que Carlos Alberto estava passando mal e foi chamado para dirigir o caminhão até a cidade de Ribeirão Bonito, onde foram abordados e presos por policiais. Disse que quem combinou tudo foi o réu Cristiano.

O réu Cristiano Dall`Antonia disse que estava na cidade de São Paulo com o réu Fabiano. Disse que o réu Carlos Alberto lhe telefonou, disse que estava passando mal e pediu para que Fabiano dirigisse o caminhão. Fabiano concordou em dirigir o caminhão. Disse que descobriu que Carlos Alberto estava com um Boletim de Ocorrência de comunicação falsa de crime. Disse que trouxe o caminhão até a cidade de Ribeirão Bonito.

As versões dos réus restaram isoladas nos autos.

A testemunha Danilo Soares Ribeiro, disse que estava efetuando patrulhamento com seu colega de fada, Regis, quando um veículo Amarok ultrapassou a viatura em alta velocidade. Em razão disso, resolveu abordar o referido veículo. O condutor do veículo era Cristiano e o passageiro Carlos. Em busca pessoal localizou um Boletim de Ocorrência escondido na blusa de Carlos e ele acabou confessando o crime de "roubo" de uma carga de caminhão que estava transportando, a qual foi vendida. Deu voz de prisão aos réus e alertaram a central sobre os fatos para que procurassem o caminhão. Disse que depois teve conhecimento de que o caminhão foi localizado. Carlos confessou o crime e Cristiano disse que não sabia de nada.

A testemunha Regis Sidmar Ferreira da Silva, disse que estava efetuando patrulhamento de rotina quando avistou um veículo Amarok, que ultrapassou a viatura policial e trafegava em alta velocidade. Resolveu abordar o veículo, no estavam o motorista Cristiano e o passageiro Carlos. Ao procederem busca pessoal, localizou, em poder de Carlos uma cópia de Boletim de Ocorrência de roubo de um caminhão Volvo. Disse que após indagados, Carlos confessou que o boletim de roubo era falso e confessou que a carga, na verdade, não foi roubada e que iria vende-la para Cristiano e que um terceiro indivíduo estava levando a carga.

Informou os demais policiais sobre o caminhão e depois recebeu informações que os policiais tinham localizado o caminhão. Disse que o réu Fabiano, lhe confessou, informalmente que ia receber uma quantia em dinheiro para levar o caminhão até um depósito na cidade de Ribeirão Bonito. Fabiano disse que tinha sido contratado por Cristiano e que estava esperando ordens para entregar e descarregar a carga.

A testemunha Willian Gabriel de Oliveira Alves, disse que recebeu informações de que tinha ocorrido um desvio de carga de caminhão e que estaria na região de Ribeirão Bonito. Iniciou diligências e acabou localizando o caminhão. Disse que Fabiano estava dormindo no interior do caminhão e ele acabou confessando que foi contratado para deixar o caminhão no local. Fabiano disse que foi contratado e pago para transportar a carga desviada até um galpão. Disse que Fabiano citou os nomes de Carlos Alberto e Cristiano.

A testemunha Marcos Henrique Marin, disse que desconhece os fatos. Conhece o réu Cristiano e sabe que ele trabalha com caminhões.

A testemunha Airton Rocha, disse que é conhecido de Cristiano desde a

infância. Disse que Cristiano é motorista de caminhão.

Assim, após a colheita da prova, restou demonstrado que Carlos Alberto, na condição de motorista e proprietário do caminhão Volvo e roboque Guerra, de placa AFI3F42, foi contratado para transportar a carga de cordoalhas de ferro, descrita na Notas Fiscal de fls. 45/46, da cidade de Navegantes/SC até a cidade de Serra/ES. De posse da carga, em determinado momento resolveu dela se apropriar e manteve contato com Cristiano Dall'Antonia, o qual exerce atividade comercial de transporte de cargas, para que ele a adquirisse, como de fato adquiriu, sabendo que era produto de crime, com a ajuda de Fabiano Ribeiro Costa, que atua juntamente com Cristiano na atividade de transporte. A negociação foi realizada e a carga entregue na cidade de Ribeirão Bonito, onde Fabiano acabou sendo preso, enquanto Carlos Alberto e Cristiano comunicavam falsamente a ocorrência na Delegacia de Polícia, a fim de assegurar o cometimento dos crimes anteriores.

A ciência de Fabiano e Cristiano sobre a origem ilícita da carga restou evidenciada pelo fato de exercerem essa atividade de transporte, ainda de forma irregular. Além disso, a negociação se deu à beira da estrada e as tratativas mantidas entre o motorista do caminhão, que não era o dono da carga e, por importante, o fato de elaborar boletim de falsa comunicação de crime.

Fabiano aceitou tomar a condução do caminhão, a pedido de Cristiano, a quem já conhecia e certamente sabia que já possuía envolvimento criminoso, aceitando levar a carga durante a noite, para local suspeito, sem ao menos saber com certeza para quem entregaria, pois ficou parado, aguardando a chegada de Cristiano e Carlos Alberto, que tinham desviado o caminho para registrar a ocorrência falsa de roubo.

Ficou claro, também, que Cristiano e Carlos Alberto desviaram o percurso para elaborar a falsa comunicação do roubo, somente depois que Fabiano assumiu a condução do caminhão.

Não há que se falar na forma tentada dos crimes descritos, visto que a carga foi desviada e encaminhada até esta cidade de Ribeirão Bonito.

Assim, inexistem dúvidas de que os réus estavam conluídos e um aderiu a conduta do outro, restando demonstradas a autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia, impondo-se a condenação..

Passo à dosimetria da pena.

I - Carlos Alberto da Cruz:

a) artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal: levando-se em consideração o artigo 59, do Código Penal, bem como a primariedade do réu, fixo a reprimenda no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Presente a atenuante da confissão, a qual, contudo, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Ausentes agravantes. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante. Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no § 1º, inciso III, já que o crime foi praticado em razão do emprego e profissão, elevo a pena em 1/3, chegando-se em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal, a qual torno definitiva em razão de não vislumbrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

b) artigo 340, caput, do Código Penal: levando-se em consideração o artigo 59, do Código Penal, bem como a primariedade do réu, fixo a reprimenda no mínimo legal, em 10 (dez) dias-multa. Presente a atenuante da confissão, a qual, contudo, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Ausentes agravantes. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se

aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena aplicada, por não vislumbrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Diante do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, perfazendo o total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 vinte e três) dias-multa, calculados no mínimo legal.

O réu é primário, de modo que presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, consistentes em: a) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo vigente à época do pagamento, em benefício de entidade beneficente a ser indicada na fase de execução e, b) limitação de final de semana, consistente em permanecer em sua residência no período compreendido entre 08h do sábado até 23h do domingo, podendo sair somente a trabalho.

II - Cristiano Dall Antonia:

a) artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal: levando-se em consideração os maus antecedentes do réu, consoante demonstrado pela certidão de fls. 103/108, fixo a pena acima do mínimo legal, em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, chegando-se a 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena aplicada.

b) artigo 340, caput, do Código Penal: levando-se em consideração o artigo 59, do Código Penal, bem como os maus antecedentes do réu, fixo a pena acima do mínimo legal, em 12 (doze) dias-multa. Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, perfazendo 14 (catorze) dias-multa. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena aplicada.

Diante do concurso material de crime, a pena deve ser somada, chegando-se em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

O réu é portador de maus antecedentes e reincidente, de modo que ausentes os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Nos termos do que dispõe o artigo 387, § 2º, do Código Penal, observo que o réu foi preso em flagrante em agosto de 2021 e já cumpriu tempo necessário para progressão, de modo que fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

III - Fabiano Ribeiro Costa:

a) artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal: levando-se em consideração a primariedade do réu - certidão de fls. 121/122, fixo a pena no patamar mínimo - 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes agravantes ou atenuantes. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena aplicada.

b) artigo 340, caput, do Código Penal: levando-se em consideração o artigo 59, do Código Penal, bem como a primariedade do réu, fixo a pena no mínimo legal - 10 (dez dias-multa. Ausentes atenuantes ou agravantes. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena aplicada.

Diante do concurso material de crime, a pena deve ser somada, chegando-se em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44 e seguintes, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em:

a) prestação pecuniária, mediante o depósito da quantia de um (01) salário mínimo vigente à época do pagamento, em benefício de entidade beneficente, a ser indicada na fase de execução e, b) limitação de final de semana, consistente em permanecer em sua residência no período compreendido entre 08h do sábado até 23h do domingo, podendo sair somente a trabalho.

Ante o exposto, julgo procedente pedido formulado na denúncia e,

a) condeno o réu, Carlos Alberto da Cruz, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 168, § 1º, inciso III e 340, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em: a) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo vigente à época do pagamento, em benefício de entidade beneficente a ser indicada na fase de execução e, b) limitação de final de semana, consistente em permanecer em sua residência no período compreendido entre 08h do sábado até 23h do domingo, podendo sair somente a trabalho;

b) condeno o réu, Fabiano Ribeiro Costa, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 180, §§ 1º e 2º e 340, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consistentes em: a) prestação pecuniária, mediante o depósito da quantia de um (01) salário mínimo vigente à época do pagamento, em benefício de entidade beneficente, a ser indicada na fase de execução e, b) limitação de final de semana, consistente em permanecer em sua residência no período compreendido entre 08h do sábado até 23h do domingo, podendo sair somente a trabalho e,

c) condeno o réu, Cristiano Dall'Antonia, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 180, §§ 1º e 2º e 349, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto (por progressão) e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Em relação aos réus Carlos e Fabiano, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em relação ao corréu Cristiano, mantenho a prisão preventiva e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que respondeu todo processo presos, mantendo-se inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se guias de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elaborem-se os cálculos das penas de multa e remetam-se ao representante do Ministério Público para ajuizamento da ação competente. Em caso de recurso em relação ao corréu Cristiano, elabore-se guia provisória. Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada nos autos, pela atuação total, código 301.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ribeirão Bonito, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA